

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Dos Crimes contra a Inviolabilidade dos Segredos (arts. 153 a 154-B do CP)

Não há muito segredo, conheça a lei, e eventualmente aprofunda-se nos comentários das questões.

Podemos dividir o estudo em 4 partes:

- **DIVULGAÇÃO DE SEGREDO**

Assim tipifica o Código Penal:

*Art. 153 - Divulgar alguém, sem justa causa, conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial, de que é destinatário ou detentor, e cuja divulgação possa produzir dano a outrem:
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.*

Como o próprio nome do crime já diz, a conduta é DIVULGAR UM SEGREDO.

Em termos mais técnicos, DIVULGAR, sem justa causa, conteúdo CONFIDENCIAL.

É essencial que a divulgação não ocorra por justa causa, além disso, o segredo deve ser capaz de produzir dano a outrem. Caso contrário, não haverá o crime.

- **DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SIGILOSAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Veja que o diz o CP:

*Art. 153 (...)
§ 1º-A. Divulgar, sem justa causa, informações sigilosas ou reservadas, assim definidas em lei, contidas ou não nos sistemas de informações ou banco de dados da Administração Pública:
Pena – detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.*

- **VIOLAÇÃO DE SEGREDO PROFISSIONAL**

Veja que o diz o CP:

*Art. 154 - Revelar alguém, sem justa causa, segredo, de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.*

Nesse crime o conhecimento do SEGREDO se deu em razão *de função, ministério, ofício ou profissão*.

Aqui também, é essencial que a divulgação não ocorra por justa causa, além disso, o segredo deve ser capaz de produzir dano a outrem. Caso contrário, não haverá o crime.

- **INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO**

Veja a tipificação:

Art. 154-A. Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita: Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.

§ 1º Na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática da conduta definida no caput.

(...)

§ 3º Se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas, assim definidas em lei, ou o controle remoto não autorizado do dispositivo invadido: Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a conduta não constitui crime mais grave.

Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO

Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16

Resumo

DOS CRIMES CONTRA A INVIOABILIDADE DOS SEGREDOS

- **DIVULGAÇÃO DE SEGREDO**

Art. 153 - Divulgar alguém, sem justa causa, conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial, de que é destinatário ou detentor, e cuja divulgação possa produzir dano a outrem:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Como o próprio nome do crime já diz, a conduta é **DIVULGAR UM SEGREDO**.

Em termos mais técnicos, **DIVULGAR**, sem justa causa, conteúdo **CONFIDENCIAL**.

É essencial que a divulgação não ocorra por justa causa, além disso, o segredo deve ser capaz de produzir dano a outrem. Caso contrário, não haverá o crime.

- **DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SIGILOSAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Art. 153 (...)

§ 1º-A. Divulgar, sem justa causa, informações sigilosas ou reservadas, assim definidas em lei, contidas ou não nos sistemas de informações ou banco de dados da Administração Pública:

Pena – detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

- **VIOLAÇÃO DE SEGREDO PROFISSIONAL**

Art. 154 - Revelar alguém, sem justa causa, segredo, de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.

Nesse crime o conhecimento do SEGREDO se deu em razão *de função, ministério, ofício ou profissão*.

Aqui também, é essencial que a divulgação não ocorra por justa causa, além disso, o segredo deve ser capaz de produzir dano a outrem. Caso contrário, não haverá o crime.

- **INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO**

Art. 154-A. Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita: Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.

§ 1º Na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática da conduta definida no caput.

(...)

§ 3º Se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas, assim definidas em lei, ou o controle remoto não autorizado do dispositivo invadido: Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a conduta não constitui crime mais grave.

Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960